

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5964/2530

บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด
นางสาววันเพ็ญ ลีอำนวยเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเม่าพรีนซ์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 112, มาตรา 158

เมื่อการบังคับคดียังไม่สำเร็จบริบูรณ์ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งเรียกทรัพย์ที่ถูกยึดในคดีแพ่งสามัญมารวมไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย จึงเป็นการโอนการยึดทรัพย์มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 112 การคัดค้านการยึดทรัพย์กรณีนี้พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 158 บัญญัติวิธีการไว้โดยให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนและมีคำสั่ง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึดก็ให้มีสิทธิร้องขอต่อศาลเป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ร้องจะมาร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดตั้งที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 บัญญัติไว้อีกไม่ได้

กรณีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ตามหมายคดีของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๕๖๗๖/๒๕๒๓ และหมายเลขแดงที่ ๑๒๓๗/๒๕๒๕ ต่อมา

จำเลยถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งเรียกทรัพย์ที่ยึดไว้เข้ามารวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจากทรัพย์เหล่านั้นเป็นของผู้ร้อง มิใช่ของลูกหนี้ ผู้ร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดตามหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้นและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกเข้าไปรวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ร้อง ย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ เพราะเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดตามหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้น เป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องก่อนที่จำเลยจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย พิเคราะห์แล้ว ไม่ปรากฏว่าการบังคับคดีได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในอำนาจหรือความยึดถือของตนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ดังที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๒ บัญญัติไว้ได้ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งเรียกทรัพย์ที่ยึดได้ในคดีแพ่งสามัญมารวมไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายดังที่ปรากฏในคำร้อง จึงเป็นการโอนการยึดทรัพย์มาโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อผู้ร้องเห็นว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินนั้น มี

ปัญหาว่าผู้ร้องจะต้องร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีการปล่อยทรัพย์ที่ยึด ข้อนี้เห็นว่าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๕๓ บัญญัติว่า "กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ฯลฯ ส่วนใดที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม" ในเรื่องคัดค้านการยึดทรัพย์ปรากฏว่าพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๕๔ บัญญัติวิธีการไว้โดยให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนและมีคำสั่ง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึดก็ให้มีสิทธิร้องขอต่อศาลเป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ร้องจะร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๘ บัญญัติไว้ก็อย่างที่ผู้ร้องฎีกาไม่ได้

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ